

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5323/25/פ

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון – קידום תחרות בשוק שירותי הרכב), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 80 בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 80, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), משווק רכב, למעט יבואן זעיר, יספק לבעל רישיון להפעלת מוסך או להפעלת מוסך מומחה, לבקשת בעל הרישיון –

(1) שם משתמש, סיסמא או כל פרט מזהה אחר, הנדרשים לשם חיבור הרכב לציוד המשמש לאבחון תקלות ברכב, ולחיבור ציוד זה למערכות הייעודיות של יצרן הרכב, ללא תשלום ; פרטים אלו יסופקו למוסך גם אם לא הציוד לא נקנה ממשווק הרכב ;

(2) שם משתמש, סיסמא או כל פרט מזהה אחר, הנדרשים לחיבור מרחוק למערכת של יצרן הרכב המספקת מידע אודות קטלוג חלפי רכב ומספריהם הקטלוגים, ללא תשלום ;

(3) שם משתמש, סיסמא או כל פרט מזהה אחר, הנדרשים לשם התחברות למערכת של יצרן הרכב, המשמשת לקבלת שרטוטי רכב וחוזים טכניים, ללא תשלום ;

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 970.

(4) שם משתמש, סיסמא או כל פרט מזהה אחר, הנדרשים להתחברות למערכת של יצרן הרכב המשמשת לקבלת נתונים כלליים על הרכב כגון סוג שמן, סוג הגלגל, מרווח טיפולים נדרש, מספר צבע וכדומה, ללא תשלום;

(5) שירות ללא תשלום לשם איחזור סיסמא או מציאת סיסמא חלופית, המשמשת לחיבור למערכות יצרן הרכב כאמור בפסקאות (1) עד (4); שירות כאמור יינתן באמצעות הטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני;

(6) כל ציוד טכני שהיצרן מספק לנציגו בארץ;

(7) ימי הדרכה לגבי מערכות הרכב;

(8) ימי עיון והדרכות על רכבים חדשים ומערכותיהם.

(2א) בית משפט רשאי לפסוק למפעיל מוסך או מוסך מומחה פיצויים שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים, אם מצא כי משווק רכב סירב ביודעין לספק מידע, שירות או ציוד לפי סעיף קטן (א1); הסכום הנקוב בסעיף קטן זה יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; המנהל יפרסם הודעה ברשומות על הסכום המעודכן לפי סעיף קטן זה."

תיקון סעיף 198 2. בסעיף 198 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (23) יבוא:

"(23א) משווק רכב, למעט יבואן זעיר, שסירב לספק מידע, שירות או ציוד בניגוד להוראות סעיף 80(א1);".

ד ב ר י ה ס ב ר

שוק שירותי הרכב בישראל סובל מחוסר תחרותיות משמעותי, המגביל את אפשרויות הבחירה של הצרכנים ומוביל לעלייה במחירים. הגורם המרכזי למצב זה הוא השליטה הבלעדית של יבואני הרכב במידע הטכני, בכלים ובתוכנות האבחון הנחוצים לתיקון רכבים. שליטה זו מקשה על מוסכים עצמאיים לספק שירותים ללקוחותיהם, שכן הם נאלצים לשלם תשלומים גבוהים ליבואנים עבור גישה למידע ולכלים אלה, או להסתמך על חלקי חילוף מקוריים יקרים.

היעדר תחרות בשוק פוגע לא רק בצרכן, אלא גם בכלכלת ישראל. תחרות מוגבלת מעכבת את החדשנות, פוגעת ביעילות ובאיכות השירות, ומובילה לבזבז משאבים.

מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח תחרות הוגנת בשוק שירותי הרכב, על ידי חובת יבואני הרכב לספק למוסכים עצמאיים גישה שווה למידע הטכני, לכלים ולתוכנות האבחון. בכך, החוק יאפשר למוסכים עצמאיים להתחרות בתנאים שווים עם רשתות השירות של היבואנים, ויעודד את הכנסת חדשנות ויעילות לשוק.

היתרונות הצפויים מהצעת החוק: הוזלת מחירים: תחרות מוגברת בין המוסכים תוביל להוזלת מחירי השירותים; שיפור באיכות השירות: התחרות תעודד את המוסכים לשפר את איכות השירות ואת רמת המקצועיות של העובדים; הגדלת הבחירה: הצרכנים יוכלו לבחור בין מגוון רחב יותר של מוסכים, תוך התאמה לצרכיהם ולתקציב שלהם; עידוד חדשנות: תחרות מוגברת תעודד את המוסכים לפתח שירותים חדשים וטכנולוגיות מתקדמות; חיזוק הכלכלה: שוק שירותי רכב תחרותי יותר יוביל לצמיחה כלכלית וליצירת מקומות עבודה.

הצעת החוק תביא תועלת רבה לצרכן, למוסכים העצמאיים ולכלכלת ישראל. על ידי הבטחת תחרות הוגנת, החוק יוביל לשוק שירותי רכב יעיל יותר, חדשני יותר ותחרותי יותר.

מוצע לתקן את חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016, כך שיחייב משווקי רכב (למעט יבואנים זעירים) להעניק למוסכים מורשים ומוסכי מומחה גישה מלאה וחופשית למערכות המידע והאבחון של יצרני הרכב. התיקון כולל חובת מתן גישה ללא תשלום למערכות אבחון תקלות, מאגרי מידע טכני, קטלוגים של חלקי חילוף ומפרטים טכניים. כמו כן, מוצע לחייב את משווקי הרכב לספק תמיכה טכנית, ציוד ייעודי והכשרות מקצועיות למוסכים. לצורך אכיפה אפקטיבית, מוצע לקבוע שעל משווק רכב המפר חובה זו יוטל עיצום כספי. כמו כן, מוצע לקבוע שבית משפט יהיה רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים, במקרה של הפרת הוראות אלו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשפ"ה (06.01.2025)